



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARDIANSYAH Bin SAMAD**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tgl.Lahir : 59 Tahun / 05 Januari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Ilung Tengah, Rt. 006, Rw. 003, Kel. Illung
Tengah, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai
Tengah, Prov. Kalsel.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **ARDIANSYAH Bin SAMAD** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Surtini, S.E.,S.H, DKK Para Advokat/Penasihat Hukum dan bantuan hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH PUSAKA) berkedudukan di Jalan Jakarta Blok BQ No 6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 639/PAN/HK.2/04/2024 tanggal 23 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Bin SAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Menggunakan Surat Palsu" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal Pasal 263 ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIANSYAH Bin SAMAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. DJARWOTO PARWADI, Bsc, tanggal 22 Juli 1996
 - 1 (satu) SKUMHAT Asli dari sdra. DJARWOTO PARWADI, B.sc tanggal 22 April 1996 ke sdra. ARDIANSYAH.
 - 1 (satu) SKUMHAT Asli dari sdra. ARDIANSYAH ke sdra. dr. DJAJA SANTOSA, dengan Register Kecamatan Samarinda Utara No. 590/037/VII/KASU/2019, tanggal 24 Juli 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-287/SAMAR/03/2024 tanggal 16 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH Bin SAMAD** pada tanggal 24 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di jalan poros samarinda bontang RT 28, kel. Tanah merah atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **dengan sengaja memakai surat paslu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 24 Juli 2019, terdakwa bersama sdr. Jono (Alm) dan sdr. Suliansyah (Alm) menjual tanah yang berlokasi di jalan poros samarinda bontang RT 28, kel. Tanah merah dengan luas kurang lebih 20.000 m2 kepada saksi Djaja dengan menggunakan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 24 April tahun 1996 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 April 1996 yang diakui terdakwa bersama sdr. Jono (Alm) dan Sdr. Suliansyah (Alm) didapatkan dengan cara membeli kepada sdr. Djarwato (Alm) kemudian saksi Djaja menyetujui pembelian dengan syarat dilakukan verifikasi ke kecamatan dan kelurahan kemudian dari pihak pemerintah kota melalui kecamatan Samarinda Utara dan kelurahan tanah memverifikasi dan membenarkan surat tersebut lalu menyetujui perpindahan tanah dengan jual beli tersebut kemudian menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah (SKUMHAT) dengan register No. 590/037/VII/KASU/2019 tanggal 24 Juli 2019 lalu saksi Djaja menyetujui pembelian tanah tersebut dari terdakwa kemudian setelah pembelian tanah tersebut saksi Djaja melakukan pengurusan dengan menaikkan status tanah menjadi Sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) namun saat pengecekan lokasi bersama BPN, diketahui bahwa saksi Martin sedang membangun pagar di tanah yang sama milik saksi Djaja dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik dengan nomor 01878 an. Martin Wonowijoyo.
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 April 1996 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 24 April tahun 1996

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr



yang diakui terdakwa sebelumnya dibeli dari sdr. Jarwato merupakan surat yang tidak teregister di buku kecamatan dan sudah diketahui sebelumnya namun terdakwa gunakan bersama sdr. Jono (Alm) dan sdr. Suliansyah (Alm) untuk dijual dan ditawarkan kepada pihak lain.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5504/DTF/2023 terhadap pemeriksaan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 April 1996 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 22 April 1996, terhadap surat tersebut yang ditandatangani oleh Camat Samarinda Ilir, Drs. Hamka Alex dengan kesimpulan tanda tangan Camat Samarinda Ilir Drs. Hamka Alex pada surat non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama Drs. Hamka Halex.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JONAS EDY PRASAKTI Bin DJARWOTO PARWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ada mengetahui terkait permasalahan tanah yang saksi jual kepada Martin bahwa di tanah tersebut terdapat pihak yang mengaku memiliki alas hak atas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi adalah anak dari Sdr. JARWOTO PARWADI dan ibu Sdr. EMMARIA SIMANJUNTAK dimana awal muasal tanah dari bapak saksi kemudian bapak saksi meninggal dunia dan surat tanahnya di buat atas nama ibu saksi Sdr. EMMARIA SIMANJUNTAK selanjutnya ibu saksi menjualnya ke Sdr. MARTIN WONOWIJOYO kemudian tanah tersebut di akui oleh Sdr. DR.DJAJA.
- Bahwa Saksi menerangkan bapak saksi yang bernama Sdr. JARWOTO adalah pihak yang pertama membuka lahan dan mengelolanya tanah tersebut sekitar tahun 1978 kemudian di buatkan surat tanah berupa SPPT tahun 1994 an. Sdr. JARWOTO PARWADI , kemudian Sdr. JARWOTO PARWADI meninggal tanggal 28 mei 2011 lalu kemudian tanggal 20 pebruari 2012 surat tanah di balik namakan dari Sdr. JARWOTO ke ibu saksi (EMMARIA SIMANJUNTAK) lalu tanggal 19

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mei 2014 tanah tersebut oleh ibu saksi menjual ke Sdr. MARTIN dan suratnyanya di balik nama dari ibu saksi ke Sdr. MARTIN berupa SPPT (SKUMHAT) dan oleh kami membuatkan sertifikat dan jadi tanggal 21 desember 2016 an. Sdr. MARTIN WONOWIJOYO sehingga tanah tersebut saat ini adalah hak milik Sdr. MARTIN WONOWIJOYO sesuai sertifikat SHM yang di milikinya.

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai ahli waris dari sdr. Jarwato (Alm) tidak pernah menjual kepada siapapun selain sdr. Martin.
- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang saksi jual kepada Sdr. MARTIN WONOWIJOYO tersebut terletak jalan poros samarinda bontang kelurahan tanah merah samarinda utara samarinda.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa luas tanah yang ibu saksi jual kepada Sdr. MARTIN WONOWIJOYO yang terletak jalan poros samarinda bontang kelurahan tanah merah samarinda utara samarinda yaitu seluas 50 mx 400m namun setelah di buatkan sertifikat ukurannya kurang dari 2 hektar dan luasnya sekitar 19.020 m2 dan dapat di lihat di ukuran sertifikat tanah milik Sdr. MARTIN WONOWIJOYO tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan ibu saksi (EMMARIA) menjual tanah tersebut ke Sdr. MARTIN tahun 2014 dan di balik nama dari ibu saksi ke Sdr. MARTIN berupa SPPT dan oleh kami membuatkan sertifikat TAHUN 2016 an. Sdr. MARTIN sehingga tanah tersebut saat ini adalah hak milik Sdr. MARTIN WONOWIJOYO.
- Saksi menerangkan bahwa mendengar ditanah tersebut terdapat alas hak atas berupa Surat Keterangan pelepasan hak atas tanah atas nama Djaja yang diperoleh dari terdakwa yang dasar penerbitan berupa SKUMHAT dan SPPT dari sdr. Jarwoto kepada Ardiansyah adalah tidak benar karena orang tua saksi maupun ahli warisnya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun selain sdr. Martin.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tentang surat atau dokumen yang di miliki oleh Sdr. DR.DJAJA saksi ada dengar bahwa surat atau dokumen yang di miliki Sdr. DR.DJAJA adalah surat yang di dikeluarkan oleh pihak kecamatan samarinda utara namun kabarnya dasar penerbitan SPPT / SKUMHAT tersebut tidak terdaftar di kantor kelurahan dan kecamatan setempat.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah kenal dengan Sdr. ARDIANSYAH dan bapak saksi tidak pernah menjual kepada siapapun

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna surat tanahnya pada tahun 2012 sudah di balik namakan kenama ibu saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan atas pengakuan Sdr. DR.DJAJA yang menyebutkan bahwa tanah tersbeut adalah tanah miliknya yang di beli dari Sdr. ARDIANSYAH adalah tidak benar dan perlu di telusuri jual beli antara Sdr. JARWOTO ke Sdr. ARDIANSYAH dan juga jual beli dari Sdr. ARDIANSYAH ke Sdr. DR.DJAJA dan kami sebagai ahli waris dari Sdr. JARWOTO sangat keberatan atas perbuatan semua pihak yang membuat surat surat yang di anggap palsu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui surat tersebut palsu ;

2. Saksi **EMMARIA SIMANJUNTAK Anak Dari GUSAR SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa ada mendengar terkait tanah yang dijual saksi kepada sdr. Martin terdapat pihak yang mengakui tanah tersebut.
- Bahwa terkait tanah tersebut, suami saksi yang bernama Sdr. JARWOTO adalah pihak yang pertama membuka lahan dan mengelolanya tersebut sekitar tahun 1978 kemudian di buatkan surat tanah berupa SPPT tahun 1994 an. Sdr. JARWOTO PARWADI , kemudian Sdr. JARWOTO PARWADI meninggal tahun 2011 lalu kemudian tahun 2012 surat tanah di balik namakan dari Sdr. JARWOTO ke saksi (EMMARIA SIMANJUNTAK) lalu tahun 2014 tanah tersebut saksi sebagai istrinya menjual ke Sdr. MARTIN dan di balik nama dari saksi ke Sdr. MARTIN berupa SPPT dan oleh kami membuatkan sertifikat TAHUN 2016 an. Sdr. MARTIN sehingga tanah tersebut saat ini adalah hak milik Sdr. MARTIN WONOWIJOYO.
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Sdr. MARTIN WONOWIJOYO tersebut terletak jalan poros samarinda bontang kelurahan tanah merah samarinda utara samarinda
- Bahwa luas tanah yang saksi jual kepada Sdr. MARTIN WONOWIJOYO yang terletak jalan poros samarinda bontang kelurahan tanah merah samarinda utara samarinda yaitu seluas 50 mx 400m namun setelah di buatkan sertifikat ukurannya kurang dari 2 hektar dan luasnya dapat di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat di ukuran sertifikat tanah milik Sdr. MARTIN WONOWIJOYO tersebut

- Bahwa Saksi menerangkan suami saksi meninggal tahun 2011 dan selama masih hidup suami saksi tidak pernah menjual tanahnya kepada pihak lain karna surat aslinya akan tanah tersebut ada sama saksi dan tanah tersebut yang saksi jual kepada Sdr. MARTIN
- Bahwa Saksi menerangkan menjual tanah tersebut ke Sdr. MARTIN tahun 2014 dan di balik nama dari saksi ke Sdr. MARTIN berupa SPPT dan oleh kami membuatkan sertifikat TAHUN 2016 an. Sdr. MARTIN sehingga tanah tersebut saat ini adalah hak milik Sdr. MARTIN WONOWIJOYO.
- Bahwa Saksi menerangkan surat atau dokumen yang di miliki oleh Sdr. DR.DJAJA saksi tidak tahu karna saksi tidak pernah diperlihatkan dan Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Sdr. ARDIANSYAH dan suami saksi tidak pernah menjual kepada siapapun karna surat tanahnya pada tahun 2012 sudah saksi balik namakan kenama saksi
- Bahwa Saksi menerangkan atas pengakuan Sdr. DR.DJAJA yang menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang di beli dari Sdr. ARDIANSYAH adalah tidak benar dan perlu di telusuri jual beli antara Sdr. JARWOTO ke Sdr. ARDIANSYAH dan juga jual beli dari Sdr. ARDIANSYAH ke Sdr. DR.DJAJA dan kami sebagai ahli waris dari Sdr. JARWOTO sangat keberatan atas perbuatan semua pihak yang membuat surat surat yang di anggap palsu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui surat tersebut palsu ;

3. Saksi **DRS. H. HAMKA HALEK, M.Si Bin H. HALEK (Alm)** dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini sudah pensiun dari PNS, dan semasa menjadi PNS pernah menjabat sebagai Lurah dan pernah menjadi Camat Samarinda Ilir sejak tanggal 12 April 1996 hingga tanggal 15 Desember 1998.
 - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Surat keterangan pelepasan Hak atas tanah dari sdr. Jarwoto kepada sdr. Ardiansyah ayng ditunjukan di persidangan, dimana surat tersebut terdapat tanda tangansaksi yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabat sebagai Camat adalah tidak benar dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi yang sebenarnya.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani SKUMHAT tahun 1996 antara sdr. Jarwoto dan sdr. Ardiansyah.
 - Bahwa Saksi menerangkan dan menegaskan kembali tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama DJARWOTO PARWADI, B.Sc dan tidak pernah menandatangani pelepasan dari sdr. DJARWOTO PARWADI, B.Sc kepada sdr. ARDIANSYAH, yang dibuat pada tanggal 22 April 1996.
 - Bahwa Saksi menerangkan menduga surat tersebut dipalsukan untuk jual beli antara terdakwa dan sdr. Djaja;
4. Saksi **PUSPITA SARI Als PUSPA Bin DJULI (Alm)** dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi keNal dengan Sdr. DJAJA SANTOSA dan saksi kenal dan ada hubungan sebagai atasan tempat saksi kerja di Klinik / apotik Pahlawan dan saksi sebagai asisten Sdr. DJAJA SANTOSA.
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tentang jual beli tanah antara terdakwa ARDIANSYAH dengan Sdr. DJAJA SANTOSA saat saksi diminta menguruskan surat surat tanah tersebut dari SKUMHAT untuk di jadikan sertifikat dimana SKUMHAT tersebut asalnya dari Sdr. ARDIANSYAH.
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan dokumen SKUMHAT selanjutnya saksi ke BPN untuk menguruskan SKUMHAT tersebut menjadi sertiifkat dan saksi mengikuti prosedur dari BPN bahwa ada syarat syarat yang harus di penuhi untuk membuat sertifikat tersebut dan setelah mengisi formulir selanjutnya diminta tanda tangan ke RT, lurah , saksi batas, lalu setelah semua syarat yang diminta oleh BPN terpenuhi lalu saksi kembali ke BPN dan diminta untuk melakukan pengukuran pertama untuk memastikan lokasi tanah yang do mohonkan dan setelah di lakukan pengukuran pertama lalu kami menaikkan ke tahap pengukuran ke dua dan saat kami akan melakukan pengukuran kedua ternyata di lokasi ada pihak yang membangun pagar pembatas sehingga

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr



pengukuran kedua di batalkan dan setelah itu saksi konsultasi dengan pihak BPN , lurah, dan RT, untuk meminta saran dan solusi tindak lanjut berikutnya dan ternyata dari pihak RT lurah dan BPN untuk membuat surat keberatan atas aktifitas pembangunan pagar tersebut kepada pihak kelurahan tanah merah dan akhirnya pada tanggal 29 september 2021 pengukuran kedua di lakukan dengan menghadirkan saksi batas , RT, pihak kelurahan dan bhabinkamtibmas , selanjutnya tanggal 7 oktober 2021 dari pihak BPN dan kelurahan menyarankan untuk membuat surat mediasi karna adanya pihak lain yang memiliki surat diatas tanah tersebut dan saat akan mediasi tanggal 12 oktober 2021 di kelurahan tanah merah pihak lain tersebut tidak hadir, selanjutnya tanggal 11 oktober 2021 berkas dari petugas ukur BPN di kembalikan ke kami untuk di lengkapi untuk minta tanda tangan saksi batas, RT, dan lurah dan oleh pihak batas sudah tanda tangan, namun pihak RT dan lurah menolak untuk tanda tangan di berkas juru ukur BPN dengan alasan bahwa diatas tanah tersebut sudah ada sertifikat yang lebih dulu terbit dan sampai sekarang tanah tersebut masih bersengketa

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan Sdr. ARDIANSYAH dalam hal urusan tanah tersebut namun pernah melihat saat Sdr. ARDIANSYAH berkunjung ke Sdr. DJAJA SANTOSA di tempat kerjanya terkait pembayaran tanah tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang awal pembelian tanah antara terdakwa ke Sdr. DJAJA SANTOSA, dan saksi mengetahui setelah adanya SKUMHAT yang akan diurus menjadi sertifikat.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut Sdr. DJAJA SANTOSA bahwa yang menjadi perantara jual beli tanah antara Sdr. ARDIANSYAH dengan Sdr. DJAJA SANTOSA yaitu Sdr. YUDEA (makelar tanah) dan menurut Sdr. DJAJA SANTOSA bahwa harga jual beli tanah antara Sdr. ARDIANSYAH dengan Sdr. DJAJA SANTOSA sebesar Rp 2 milyar dan ukuran tanahnya setahu saksi yaitu 50 m x 400 m.
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai penjelasan Sdr. DJAJA SANTOSA bahwa pembayaran tanah tersebut di lakukan secara bertahap yaitu awalnya membayar Rp 600juta selanjutnya di bayar secara bertahap dan bukti pembayaran berupa transfer ada sama Sdr. DJAJA SANTOSA
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi kendala atau hambatan sehingga pihak BPN tidak dapat melanjutkan proses penerbitan sertifikat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan Sdr. DJAJA SANTOSA karna di lokasi yang sama ada sertiifkat yang lebih dahulu telah terbit sehingga sampai saat ini pihak BPN tidak menerbitkan sertiifkat.

- Bahwa Saksi menerangkan saat berkunjung ke apotek untuk pembayaran terdapat beberapa orang salah satunya adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi **AGUS MULAWARMAN Bin SAMADI** dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Ketua RT. 28 kel. Tanah Merah menjabat sejak tahun 2017 sampai saat ini dan sebelum menjabat sebagai RT, yang menjadi RT adalah bapak saksi sendiri sdr. Samadi.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal dr. DJAJA SANTOSA dan terdakwa ARDIANSYAH.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tentang jual beli tanah antara sdra. ARDIANSYAH dengan sdra. DJAJA SANTOSA saat ada datang seorang yang memngaku anak buahnya sdra. DJAJA SANTOSA untuk minta tanda tangan saksi selaku Ketua RT. 28 Tanah Merah dan waktu itu skasi meriksa berkasnya ada SPPT dari sdra. DJARWOTO ke. Sdra. ARDIANSYAH sehingga atas itu saksi tanda tangani dirumah sebelum mengecek ke lokasi tanah tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penandatanganan sebelum melakukan pengecekan ke tanah tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi tanah yang diperjualbelikan adalah milik sdra. DJARWOTO. Dan pada saat meminta tanda tangan pihak yang menjual dan pembeli yakni sdra. ARDIANSYAH dan sdra. DJAJA SANTOSA tidak ada hadir dihadapan saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan terkait prosedur tanda tangan mengenai surat yang saksi ketahui boleh Ketua RT menandatangani surat tersebut tanpa menghadirkan atau mengetahui penjual dan pembeli dengan memperlihatkan surat induknya.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak mengetahui nama pihak yang mengajukan tanda tangan kepada saksi dan mengakunya suruhan dr. DJAJA SANTOSA

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan SKUMHAT dari sdra. ARDIANSYAH ke sdra. DJAJA SANTOSA sebesar 600 Juta dan ukurannya 50 M X 400 M
- Bahwa Saksi menerangkan saat tanda tangan surat tersebut tidak ada koordinasi dengan pihak kelurahan tanah merah dan kecamatan Samarinda Utara atas jual beli tersebut karena saksi anggap aman saja
- Bahwa Saksi menerangkan dapat imbalan senilai 1 Juta dari pihak suruhan dr. DJAJA SANTOSA.
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap proses pengurusan surat dari sdra. ARDIANSYAH ke sdra. Dr. DJAJA SANTOSA, meragukan bagi saksi namun tetap saksi tandatangani.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu mengenai keabsahan terhadap surat dari sdra. ARDIANSYAH ke sdra. DJAJA SANTOSA.
- Bahwa Saksi menerangkan mengakui kelalaiannya dalam menandatangani surat ter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi **SYAMSU ALAM Bin ANDI RENRENG** dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi menerangkan selaku camat samarinda utara kec. Samarinda utara dan saksi menjabat sebagai camat samarinda utara sejak awal tahun 2014 sampai 2018 dan kemudian kembali lagi jadi camat samarinda utara sejak januari 2019 sampai saat ini.
- Bahwa Saksi menerangkan terkait alur proses pembuatan SKUMHAT di kecamatan smaarinda utara yaitu pemohon mengambil blangko SKUMHAT di bagian pemerintahan selanjutnya pemohon mengisi Blangko tersebut dan melengkapi dokumen atau surat sebagai syarat asal usul tanah untuk jadi SKUMHAT kemudian melakukan pengecekan lokasi yang di mohon dengan menghadirkan saksi saksi batas ketua RT setempat, pihak kelurahan dan pihak kecamatan serta pemnjual dan pembeli dan apabila semuanya di nyatakan lengkap maka masing masing nama baik saksi saksi batas, RT, lurah dan camat tanda tangan dan kelurahan beserta kecamatan meregister surat tersebut sehingga di nyatakan sebagai surat yang terdaftar.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan sebagai camat samarinda utara pada bulan juli 2019 dan pernah menandatangani SKUMHAT dari Sdr. ARDIANSYAH ke Sdr. DJAJA SANTOSA dengan register No.590/037/VII/KASU/2019 tanggal 24 juli 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan dasar terbitnya SKUMHAT dari Sdr. ARDIANSYAH ke Sdr. DJAJA SANTOSA dengan register No.590/037/VII/KASU/2019 tanggal 24 juli 2019 yaitu surat penguasaan tanah atas nama JARWOTO dan SKUMHAT dari Sdr. JARWOTO ke Sdr. ARDIANSYAH tanggal yang sama yaitu tanggal 22 april 1996.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi selaku pejabat camat samarinda utara saat menandatangani serta melihat permohonan tersebut saksi tidak pernah mengecek ke aslian daripada surat dasar tanah milik Sdr. JARWOTO dan surat SKUMHAT dari Sdr. JARWOTO ke Sdr ARDIANSYAH tanggal 22 april 1996. Dan Saksi tidak ada melakukan pengecekan akan register di kelurahan dan kecamatan yang menerbitkan SKUMHAT Sdr. ARDIANSYAH tanggal 22 april 1996 tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan seharusnya melakukan pengecekan langsung untuk memastikan keabsahan surat pemohon terkait akan diterbitkannya SKUMHAT.
- Bahwa Saksi menerangkan yang datang mengurus SKUMHAT tersebut adalah sdr. Suliansyyah yang awalnya mengaku bernama Ardiansyah namun kedepannya saksi mengetahui bahwa orang tersebut bukan Ardiansyah.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ketemu dengan Sdr. ARDIANSYAH yang sebagai pihak yang melepaskan tanah atau pihak penjual tersebut ke Sdr. DJAJA SANTOSA dan boleh saja seorang camat tanda tangan SKUMHAT tanpa kehadiran kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sebagai camat samarinda utara dalam hal peninjauan lokasi milik Sdr. ARDIANSYAH yang akan di lepaskan ke Sdr. DJAJA SANTOSA, saksi tidak ada ke lapangan untuk melakukan peninjauan lokasi dan yang melakukan peninjauan lokasi adalah pihak staf kasi pemerintahan dan lainnya yang saksi tidak tahu siapa saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi tanda tangan di atas berkas SKUMHAT, tanda tangan penjual dan pembeli sudah ada dan saksi saksi pun juga sudah di tandatangani serta pihak kelurahan juga sudah tanda tangan sehingga saksi sebagai camat samarinda utara tinggal menandatangani saja
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adanya kesalahan dan kelalaian dari RT.28 tanah merah, kelurahan tanah merah beserta staf dan saksi sendiri sebagai camat samarinda utara
- Saksi menerangkan dengan adanya temuan tersebut saksi menjelaskan bahwa apabila benar adanya permohonan yang dilakukan oleh pemohon dalam keadaan palsu maka saksi anggap bahwa surat SKUMHAT dari Sdr. ARDIANSYAH ke Sdr. DJAJA SANTOSA dengan register No.590/037/VII/KASU/2019 tanggal 24 juli 2019 adalah tidak benar atau di dapatkan dalam keadaan palsu.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi sebagai camat samarinda utara tidak mengetahui jika pengurusan penerbitan SKUMHAT dari Sdr. ARDIANSYAH ke Sdr. DJAJA SANTOSA tidak ada terdaftar di kantor kecamatan samarinda ilir sebagai pihak kecamatan saat itu dan jika cara penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan dan SOP maka kami sebagai pejabat camat merasa kecolongan dan lalai terhadap pengurus Sdr. DJAJA SANTOSA

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi **DJAJA SANTOSA Anak Dari LAKSANA DJAJA**, dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi menerangkan mengklaim tanah tersebut karna saksi ada memiliki surat atau dokumen atas tanah yang terletak di jalan Poros Samarinda bontang tepatnya di kelurahan tanah merah pinggir jalan besar dengan ukuran 50x400 m tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan mengakui dan memiliki tanah tersebut karna memiliki surat atau dokumen berupa SKUMHAT yang di keluarkan atau di terbitkan oleh pihak kecamatan Samarinda utara yang diterbitkan di

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat SKUMHAT tidak ada tanggal, bulan dan tahunnya namun di register kelurahan tanggal 24 juli 2019 dan register kecamatan tanggal 24 juli 2019

- Bahwa Saksi menerangkan tanah tersebut di beli dari Sdr. ARDIANSYAH dan dapat di jelaskan bahwa asal muasal tanah tersebut yaitu tanah bukaan oleh Sdr. JARWOTO PARWADI yang di jual kepada Sdr. ARDIANSYAH, sesuai dengan tanggal surat yaitu tanggal 22 april 1996 kemudian Sdr. ARDIANSYAH menjual ke saksi dengan SKUMHAT di tanggal 24 juli 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan surat tanah yang dimilikinya bahwa ukuran tanah yang di beli dari Sdr. ARDIANSYAH yaitu 50m x 400m atau seluas 20.000m² dan di beli dengan harga Rp 2 milyar namun dalam kwitansi di sepakati sebesar Rp 600juta saja serta tanah tersebut terletak di jalan poros samarinda bontang kelurahan tanah merah kec. Samarinda utara dengan batas utara sdr.HM.Saidi , selatan Sdr.kenny barat Sdr.ABDULLAH, timur jalan poros
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pernah ketemu dengan Sdr. ARDIANSYAH saat transaksi tanah tersebut Sdr. ARDIANSYAH ada pernah menemuinya di tempat kerja saksi di apotik Jl. Pahlawan dan saat peninjauan lokasi saksi tidak ikut sehingga tidak mengetahui apakah Sdr. ARDIANSYAH ada di lokasi atau tidak kehadirannya dan bahwa saksi jelaskan bahwa yang mengurus surat tanah berupa SKUMHAT dari Sdr. ARDIANSYAH ke saksi yaitu Sdr. YUDEA SUWARNO (Almarhum) dan juga sebagai perantara jual beli tanah tersebut dan hanya menerima beres saja
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum membeli tanah tersebut, pihak Sdr. ARDIANSYAH ada menemui Saksi dan memperlihatkan surat surat asli miliknya dan setelah transaksi jual beli maka semua surat asal usul dari Sdr. JARWOTO dan Sdr. ARDIANSYAH yang asli di berikan sama saksi dan bahwa untuk surat tanaha asli atas nama Sdr. JARWOTO PARMADI dan surat tanah milik Sdr. ARDIANSYAH ada sama saksi selaku pihak pembeli
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan SKUMHAT tahun 1996 yang ditunjukan kepada saksi adalah dasar jual beli saksi dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum membeli tanah tersebut, pihak Sdr. ARDIANSYAH ada menemui Saksi dan memperlihatkan surat surat asli

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan setelah transaksi jual beli maka semua surat asal usul dari Sdr. JARWOTO dan Sdr. ARDIANSYAH yang asli di berikan sama saksi dan bahwa untuk surat tanah asli atas nama Sdr. JARWOTO PARMADI dan surat tanah milik Sdr. ARDIANSYAH ada sama saksi selaku pihak pembeli.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa baru mengetahui diakhir surat tanah milik Sdr. JARWOTO dan SKUMHAT tanah milik Sdr. ARDIANSYAH tidak terdaftar di kantor kelurahan tanah merah dan kecamatan samarinda utara
- Bahwa Saksi menerangkan awal permasalahannya yaitu bahwa saksi selaku pemilik tanah mengajukan permohonan sertifikat di BPN samarinda lalu akhir bulan pebruari 2021 di lakukan pengukuran pertama dan 1 maret 2021 terbit surat ukur pertama dan pengukuran kedua tanggal 29 september 2021 akan di lakukan pengukuran kedua saat pihak BPN turun ke lapangan ada aktifitas pembangunan pagar keliling sehingga tidak jadi di laksanakan sehingga atas itu saksi melapor ke pihak kelurahan dan di sarankan oleh pihak kelurahan agar di lakukan mediasi dengan pihak BPN namun sampai sekarang tidak terlaksana sehingga terlapor bingung harus gimana sehingga ketemu dengan pihak pengacaranya untuk menyerahkan semua permasalahan tanah tersebut dan saksi tidak ada menyuruh menghentikan kegiatan pemagaran keliling tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut saksi kuasai dengan cara menanam buah buahan dan memagar dengan menggunakan pagar kawat dan membuat pintu dan menggemboknya dan bahwa surat/ dokumen Asli surat pernyataan penguasaan tanah an. Sdr. JARWOTO tanggal 22 april 1996 dan SKUMHAT an. ARDIANSYAH tanggal 22 april 1996 serta SKUMHAT an. DJAJA SANTOSA tanggal 24 juli 2019, yang saksi gunakan untuk menguasai tanah tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan seharusnya sebelum jual beli pihak kecamatan, kelurahan sampai RT seharusnya memeriksakan terlebih dahulu surat surat yang diajukan oleh terdakwa sebagai dasar jual beli tersebut sehingga apabila pada saat itu diketahui surat tersebut tidak benar dan tidak teregistrasi maka saksi tidak akan jadi membeli tanah tersebut namun faktanya pihak kecamatan, kelurahan sampai RT menandatangani surat tersebut hingga Surat Keterangan Pelepasan Hak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanah tahun 2019 muncul atas nama saksi dari sebelumnya sdr. Ardiansyah

- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan ;
- 8. Saksi **JOKO Bin SUKARJI** telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
 - Bahwa Saksi menerangkan sebagai lurah tanah merah kec. Samarinda utara dan saksi menjabat sebagai lurah tanah merah sejak sekitar tahun 2018 sampai saat ini.
 - Bahwa Saksi menerangkan proses pembuatan SKUMHAT di kelurahan tanah merah yaitu biasanya pemohon menghadap kasi pemerintahan dengan membawa bukti bukti surat surat tanah yang syah yang di mohonkan selanjutnya yang bersangkutan membawa bukti surat tanah asli dan kemudian melakukan peninjauan lokasi di tanah yang di maksud dengan melibatkan instansi terkait yaitu RT, Staf kelurahan, staf kecamatan dan saksi saksi batas serta pemohon.
 - Bahwa Saksi menerangkan benar saksi sebagai lurah tanah merah pernah menandatangani SKUMHAT dari Sdr. ARDIANSYAH ke Sdr. DJAJA SANTOSA dengan register No.590/127/KTM/VII/2019 tanggal 24 juli 2019
 - Bahwa Saksi menerangkan dasar terbutnya SKUMHAT dari Sdr. ARDIANSYAH ke Sdr. DJAJA SANTOSA dengan register No.590/127/KTM/VII/2019 tanggal 24 juli 2019 yaitu surat penguasaan tanah atasa nama JARWOTO dan SKUMHAT dari Sdr. JARWOTO ke Sdr. ARDIANSYAH tanggal 22 april 1996
 - Bahwa Saksi menerangkan saat permohonan di majukan ke saksi sebagai lurah, saksi sempat mengecek surat surat asli pemohon dan melihat surat aslinya
 - Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan pihak yang mengurus SKUMHAT dari Sdr. ARDIANSYAH ke Sdr. DJAJA SANTOSA , yang datang menghadap sama saksi sebagai pihak pengurus yaitu Sdr. PUSPA (staf Sdr. DJAJA SANTOSA)
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ketemu dengan Sdr. ARDIANSYAH yang sebagai pihak yang melepaskan tanah atau pihak penjual tersebut ke Sdr. DJAJA SANTOSA

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak ada ke lapangan / ke lokasi dan yang melakukan peninjauan lokasi yaitu kasi pemerintahan kel.tanah merah atas nama Sdr. SUPANDI dan menurutnya Sdr. ARDIANSYAH tidak pernah hadir di lokasi yang di jual tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tanda tangan di atas berkas SKUMHAT, tanda tangan penjual dan pembeli sudah ada dan saksi saksi pun juga sudah di tandatangani sehingga Saksi sebagai lurah tinggal menandatangani saja
- Bahwa Saksi menerangkan untuk di kelurahan tanah merah dan untuk jual beli tanah antara Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. DJAJA SANTOSA yang melakukan pengurusan administrasi dan peninjauan lokasi yaitu pihak Kasi pemerintahan yaitu Sdr. SUPANDI
- Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui setelah adanya laporan dari sdr. Martin kemudian dilakukan pengecekan bahwa surat penguasaan tanah atas nama JARWOTO dan SKUMHAT dari Sdr. JARWOTO ke Sdr. ARDIANSYAH tanggal 22 april 1996 adalah tidak benar dan tidak tidak teregister di buku tanah.
- Bahwa Saksi menerangkan mengakui telah kelalaian dengan menandatangani surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

9. Saksi **MARTIN WINONOWIJOYO** telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa yang saksi laporkan bahwa pada saat tukang saksi sedang membuat pagar keliling diatas lokasi lahannya tersebut lalu dating beberapa orang yang mengaku dari Ormas menyebut bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya sesuai dengan suratnya dan ternyata setelah ditelusuri surat yang dimiliki oleh Sdr. Djaja Santosa tersebut diduga dibuat dalam keadaan palsu;
- Bahwa dokumen atau surat yang saksi miliki atas lokasi tanah tersbut berupa sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01878 atas nama saksi sendiri MARTIN WONOWIJOYO,
- Bahwa asal usul SHM tersebut yaitu Pembelian dari Sdr. Jarwoto (JONAS) pada tahun 2014 dan sertifikat tahun 2016;
- Bahwa saksi menyebutkan letak tanahnya sesuai dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01878 atas nama saksi sendiri MARTIN WONOWIJOYO yaitu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan poros samarinda bontang yaitu pinggir jalan Ahmad Yani Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara;

- Bahwa awalnya saksi bias mendapatkan/memiliki tanah lokasi yang terletak di jalan poros samarinda bontang yaitu pinggir jalan Ahmad Yani Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara yaitu pada tahun 2014, saksi dan bapaknya ada mencari tanah di wilayah samarinda lalu saksi melihat spanduk dipinggir jalan jalan poros samarinda bontang sehingga saksi menghubungi nomor telpn yang ada dalam spanduk tersebut sehingga saksi bias bertemu dengan Sdr.JONAS dan Ibunya Sdr. MARIA SIMANJUNTAK dengan Suaminya JARWOTO (Alm), setelah itu dilakukan Nego harga dan terjadi kesepakatan harga sebesar 2,5 Milyar dengan luas tanah 2 Hektar dan kemudian Pengurusan SHM dilakukan oleh Sdr.JONAS dan Sdr. MARIA SIMANJUNTAK sampai terbit SHM tanggal 21 desember 2016 dan kemudian sertifikat tersebut saksi terima dari Sdr.JONAS dan Sdr. MARIA SIMANJUNTAK dan bahwa sesuai dengan SHM No.01878 bahwa luas tanah saksi yaitu 19.020 M2;
- Bahwa sesuai dengan SHM No 01878 bahwa tanah saksi berbatasan dengan sebelah selatan Sdr. Keny, Sebelah Utara dengan Sdr. HM. Saidi sebelah timur jalan poros samarinda bontang, sebelah barat Sdr. Abdullah.
- Bahwa sejak tahun 2016 tanah tersebut telah saksi kuasai dan Sdr. Bambang Afianto sebagai penjaga tanah tersebut lalu pada bulan agustus 2021 saksi sedang membangun dengan cara membangun pagar keliling dan sedang berjalan pembangunan pagar tersebut lalu datang ormas suruhan Sdr.Djaja Santosa untuk menghentikan pemagaran diatas lahan tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut milik Sdr. Djaja Santosa.
- Bahwa sesuai data yang didapatkan bahwa sdr. Djaja Santosa mendapatkan SKUMHAT Sdr. Ardiansyah tidak pernah terdaftar dikecamatan samarinda utara dan Samarinda ilir dahulu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa Terdakwa mengaku pada tahun 2019 ditawarkan oleh sdr. Jono (Alm) dan sdr. Suliansyah (Alm) untuk menjual tanah dilokasi Jl.Poros Samarinda Bontang RT. 28 Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. DJARWOTO PARWADI, Bsc, tanggal 22 Juli 1996 dan 1 (satu) SKUMHAT Asli dari sdr. DJARWOTO PARWADI, B.sc tanggal 22 April 1996 ke sdr. ARDIANSYAH.

- Bahwa Terdakwa mengaku dari awal telah mengetahui bahwa surat surat tersebut tidak benar atau palsu karena yang membuat nya adalah sdr. Suliansyah (Alm), terdakwa hanya diminta menandatangani.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan fee dari sdr. Suliansyah (Alm) atas penjualan tanah kepada sdr. Djaja.
- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang diberikan dari penjualan tanah tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar utang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengurusan surat-surat tersebut ke kecamatan sampai muncul Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tahun 2019 dari terdakwa kepada sdr. Djaja, karena terdakwa hanya diinfokan oleh suliansyah bahwa surat sudah jadi.
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas kejadian tersebut
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengenal sdr. Djarwoto dan tidak pernah membeli tanah milik sdr. Djarwoto
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah bertemu dengan sdr. Djaja terkait pelunasan pembelian tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan semua keterangan saksi yang telah diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5504/DTF/2023 terhadap pemeriksaan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 April 1996 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 22 April 1996, terhadap surat tersebut yang ditandatangani oleh Camat Samarinda Ilir, Drs. Hamka Alex dengan kesimpulan tanda tangan Camat Samarinda Ilir Drs. Hamka Alex pada surat non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama Drs. Hamka Halex;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. DJARWOTO PARWADI, Bsc, tanggal 22 Juli 1996
- 1 (satu) SKUMHAT Asli dari sdr. DJARWOTO PARWADI, B.sc tanggal 22 April 1996 ke sdr. ARDIANSYAH.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SKUMHAT Asli dari sdr. ARDIANSYAH ke sdr. dr. DJAJA SANTOSA, dengan Register Kecamatan Samarinda Utara No. 590/037/VII/KASU/2019, tanggal 24 Juli 2019;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Bermula pada tanggal 24 Juli 2019, terdakwa bersama sdr. Jono (Alm) dan sdr. Suliansyah (Alm) menjual tanah yang berlokasi di jalan poros samarinda bontang RT 28, kel. Tanah merah dengan luas kurang lebih 20.000 m2 kepada saksi Djaja dengan menggunakan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 24 April tahun 1996 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 April 1996 yang diakui terdakwa bersama sdr. Jono (Alm) dan Sdr. Suliansyah (Alm) didapatkan dengan cara membeli kepada sdr. Djarwato (Alm) kemudian saksi Djaja menyetujui pembelian dengan syarat dilakukan verifikasi ke kecamatan dan kelurahan kemudian dari pihak pemerintah kota melalui kecamatan Samarinda Utara dan kelurahan tanah memverifikasi dan membenarkan surat tersebut lalu menyetujui perpindahan tanah dengan jual beli tersebut kemudian menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah (SKUMHAT) dengan register No. 590/037/VII/KASU/2019 tanggal 24 Juli 2019 lalu saksi Djaja menyetujui pembelian tanah tersebut dari terdakwa kemudian setelah pembelian tanah tersebut saksi Djaja melakukan pengurusan dengan menaikkan status tanah menjadi Sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) namun saat pengecekan lokasi bersama BPN, diketahui bahwa saksi Martin sedang membangun pagar di tanah yang sama milik saksi Djaja dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik dengan nomor 01878 an. Martin Wonowijoyo.
- Bahwa benar, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 April 1996 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 24 April tahun 1996 yang diakui terdakwa sebelumnya dibeli dari sdr. Jarwato merupakan surat yang tidak teregister di buku kecamatan dan sudah diketahui sebelumnya namun terdakwa gunakan bersama sdr. Jono (Alm) dan sdr. Suliansyah (Alm) untuk dijual dan ditawarkan kepada pihak lain.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5504/DTF/2023 terhadap pemeriksaan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 April 1996 dan Surat Keterangan Pelepasan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak atas tanah tanggal 22 April 1996, terhadap surat tersebut yang ditandatangani oleh Camat Samarinda Ilir, Drs. Hamka Alex dengan kesimpulan tanda tangan Camat Samarinda Ilir Drs. Hamka Alex pada surat non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama Drs. Hamka Halex;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"barangsiapa"** dalam pasal ini adalah setiap subyek/pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa karena telah didakwakan melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, telah membenarkan untuk keseluruhannya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan Majelis berkesimpulan bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa **ARDIANSYAH Bin SAMAD** yang telah didakwakan dan diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini sehingga tidak terjadi error in persona, namun untuk membuktikan mengenai kesalahan Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur yang berikutnya, dengan demikian unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan, Kalau Hal Mempergunakan Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti maka terbukti seluruhnya ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” ialah bahwa pelaku menyadari/ menginsyafi perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Adapun perbuatan dengan sengaja ada 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud ialah akibat perbuatan tersebut sudah menjadi maksud/ kehendak si pelaku ;
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti ialah akibat perbuatan tersebut sudah diinsyafi secara pasti oleh si pelaku ;
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan ialah si pelaku sudah menyadari sebelumnya bahwa perbuatannya tersebut kemungkinan akan mendatangkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- 1) dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
- 2) dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
- 3) dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
- 4) surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

- 1) Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- 2) Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.
- 3) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- 4) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik melaui alat bukti dan barang bukti di temukan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019, sdr. Jono (Alm) dan sdr. Suliansyah (Alm) mengajak terdakwa untuk menjual tanah yang berlokasi di jalan poros samarinda bontang RT 28, kel. Tanah merah dengan luas kurang lebih 20.000 m2 dengan menggunakan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April tahun 1996 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 April 1996 yang diketahui terdakwa dibuat oleh sdr. Suliansyah dan sdr. Jono adalah palsu dengan menggunakan nama terdakwa yang telah diakui terdakwa dan dibemarkan di persidangan bahwa terdakwa sebenarnya tidak pernah memiliki tanah di jalan poros samarinda bontang RT 28, kel. Tanah merah dengan luas kurang lebih 20.000 m2.

- Bahwa atas tawaran menjual tanah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 24 April tahun 1996 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 April 1996 yang diketahui palsu tersebut, terdakwa secara sadar menyетуinya.
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Jono dan sdr. Suliansyah menawarkan untuk dijual tanah tersebut kepada saksi Djaja melalui perantara sdr. Yudea (Alm) lalu atas dasar penawaran tersebut saksi Djaja meminta kepada sdr. Yudea untuk memeriksa alas hak berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 24 April tahun 1996 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 April 1996 ke Kecamatan Samarinda Utara yang diwakili saksi Samsu Alam (Camat), kelurahan Tanah Merah dan RT yang pada saat pengecekan administrasi tanah terdakwa tidak ikut melainkan diurus oleh sdr. Suliansyah (Alm) yang pada saat pengecekan mengaku bernama Ardiansyah yang dibenarkan oleh saksi Samsu Alama kemudian diverifikasi oleh Kecamatan sehingga Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 24 April tahun 1996 beralih menjadi Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah (SKUMHAT) dengan register No. 590/037/VII/KASU/2019 tanggal 24 Juli 2019.
- Bahwa saksi Samsu Alam (Camat Samarinda Utara), saksi Joko bin SUkarji (Lurah Tanah Merah) dan saksi Agus Mulawarman (ketua RT) membenarkan telah menandatangani Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah (SKUMHAT) dengan register No. 590/037/VII/KASU/2019 tanggal 24 Juli 2019 sebelum melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan pengecekan ke buku register tanah, yang diakui para saksi telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah (SKUMHAT) dengan register No. 590/037/VII/KASU/2019 tanggal 24 Juli 2019 telah terbit berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 24 April tahun 1996 yang tidak teregister di buku tanah.
- Bahwa saksi Hamka Alex dipersidangan ditunjukkan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 24 April tahun 1996 kemudian saksi Hamka

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr



menerangkan bahwa tandatangan yang atas nama Drs. Hamka Alex yang menjabat Camat Samarinda Ilir bukanlah tanda tangan saksi Hamka Alex yang sebenarnya melainkan telah ditiru atau dipalsukan.

- Bahwa atas dasar terbitnya Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah (SKUMHAT) dengan register No. 590/037/VII/KASU/2019 tanggal 24 Juli 2019, terdakwa menyetujui pembelian tanah tersebut dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan cara pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening milik terdakwa.
- Bahwa atas pembayaran tersebut terdakwa membenarkan dan mendapatkan fee yang dibagikan oleh sdr. Suliansah (Alm) dan sdr. Jono (Alm) dan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan Sebagian digunakan untuk membayar hutang terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan sdr. Suliansyah dan sdr. Jono sudah meninggal dunia berdasarkan keterangan pihak keluarga yang bersangkutan.
- Bahwa setelah dilakukan pembelian dan pembayaran atas tanah tersebut saksi Djaja melakukan pengurusan dengan menaikan status tanah menjadi Sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) namun saat pengecekan lokasi bersama BPN, diketahui bahwa saksi Martin sedang membangun pagar di objek tanah yang sama milik saksi Djaja dengan bukti kepemilikan saksi Martin berupa sertifikat Hak Milik dengan nomor 01878 an. Martin Wonowijoyo yang kemudian diketahui bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah (SKUMHAT) dengan register No. 590/037/VII/KASU/2019 tanggal 24 Juli 2019 milik saksi Djaja yang terbit berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 24 April tahun 1996 merupakan dasar penerbitan palsu dan tidak teregister di buku tanah yang digunakan terdakwa bersama sdr. Suliansyah dan sdr. Jono untuk proses jual beli tersebut.
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 April 1996 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 24 April tahun 1996 yang diakui terdakwa sebelumnya dibeli dari sdr. Jarwato merupakan surat yang tidak teregister di buku kecamatan dan sudah diketahui sebelumnya namun terdakwa gunakan bersama sdr. Jono (Alm) dan sdr. Suliansyah (Alm) untuk dijual dan ditawarkan kepada pihak lain.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5504/DTF/2023 terhadap pemeriksaan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 April 1996 dan Surat Keterangan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak atas tanah tanggal 22 April 1996, terhadap surat tersebut yang ditandatangani oleh Camat Samarinda Ilir, Drs. Hamka Alex dengan kesimpulan tanda tangan Camat Samarinda Ilir Drs. Hamka Alex pada surat non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pbanding atas nama Drs. Hamka Halex

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. DJARWOTO PARWADI, Bsc, tanggal 22 Juli 1996, 1 (satu) SKUMHAT Asli dari sdra. DJARWOTO PARWADI, B.sc tanggal 22 April

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 ke sdra. ARDIANSYAH, 1 (satu) SKUMHAT Asli dari sdra. ARDIANSYAH ke sdra. dr. DJAJA SANTOSA, dengan Register Kecamatan Samarinda Utara No. 590/037/VII/KASU/2019, tanggal 24 Juli 2019, oleh karena berupa surat-surat maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Bin SAMAD** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Menggunakan Surat Yang Dipalsukan Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan, Kalau Hal Mempengaruhi Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARDIANSYAH Bin SAMAD** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. DJARWOTO PARWADI, Bsc, tanggal 22 Juli 1996
 - 1 (satu) SKUMHAT Asli dari sdra. DJARWOTO PARWADI, B.sc tanggal 22 April 1996 ke sdra. ARDIANSYAH.
 - 1 (satu) SKUMHAT Asli dari sdra. ARDIANSYAH ke sdra. dr. DJAJA SANTOSA, dengan Register Kecamatan Samarinda Utara No. 590/037/VII/KASU/2019, tanggal 24 Juli 2019

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H. dan Elin Pujiastuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H

Elin Pujiastuti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Smr